

ثالثاً: متطلبات الإفصاح وفقاً للإصدار الأخير للجنة بازل (الدعامة الثالثة)^١

استكمالاً لتطبيق البنوك متطلبات لجنة بازل بشأن منظومة كفاية رأس المال فيما يتعلق بالدعامة الثالثة الخاصة بمتطلبات الإفصاح وفقاً للإصدار الأخير للجنة، فقد تقرر التزام جميع البنوك بالمبادئ والارشادات العامة بشأن تطبيق الدعامة الثالثة لكفاية رأس المال بشأن متطلبات الإفصاح حسب الإصدار الأخير للجنة بازل، وذلك اعتباراً من البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

أولاً: نطاق التطبيق:

- متطلبات الإفصاح تشكل أحد الركائز الهامة لمنهجية بازل التي يجب أن تلتزم بها جميع البنوك المطبقة لهذه المنهجية سواء البنوك ذات التأثير الهام على المستوى المحلي والدولي أو البنوك الأخرى وفقاً لمتطلبات الإفصاح لكل منهم وذلك على مستوى مجموعة البنك، وبذلك يشمل نطاق تطبيق هذه المتطلبات البنوك التالية:
- جميع البنوك التقليدية الوطنية على المستوى المجمع.
 - جميع البنوك الإسلامية الوطنية على المستوى المجمع مع السماح لهذه البنوك بإدخال ما يلزم من تعديلات في شكل ومضمون الإفصاحات بما يلائم المتطلبات الشرعية التي تلتزم البنوك بها وفقاً لما تقره هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها ووفقاً لما يصدره المصرف المركزي من تعليمات وذلك لحين إصدار تعليمات بشأن متطلبات الإفصاح الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
 - فروع البنوك الأجنبية العاملة بقطر التي لا تطبق مراكزها الرئيسية متطلبات الإفصاح الصادرة عن لجنة بازل على مستوى المجموعة، ويكون الإفصاح بالقدر المناسب لحجم ونوع نشاط الفرع بقطر وفقاً لما يقره مركزه الرئيسي ومراقب حساباته القانوني بقطر في نطاق متطلبات المصرف المركزي.

ثانياً: مكان ومواعيد الإفصاحات:

يجب أن يخصص للمعلومات والجداول والنماذج التي تتضمنها الإفصاحات الخاصة بالدعامة الثالثة لبازل فصل خاص بها بالتقرير المالي السنوي للبنك وتقاريره الدورية خلال العام وبحيث تلتزم البنوك ذات التأثير الهام (وفق تصنيف المصرف المركزي) بإدراج هذه الإفصاحات مرتين على الأقل في السنة (٦/٣٠، ١٢/٣١) بينما تلتزم البنوك الأخرى بإدراجها مرة واحدة على الأقل في نهاية العام (١٢/٣١) وذلك في نطاق ما يتطلبه كل نوع من الإفصاحات حسب ما ورد في معيار الدعامة الثالثة.

ثالثاً: موضوع وشكل الإفصاحات:

يجب أن تلتزم البنوك بموضوع وشكل الإفصاحات التي تتضمنها الدعامة الثالثة من معلومات وجداول ونماذج وإيضاحات وأن تكون في شكل مقارنة مع الفترات السابقة وفقاً لمتطلبات المعيار.

^١ التعميم رقم ٢٠٢٢/٦ تاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ (إلى جميع البنوك).

رابعاً: ضمان دقة وصحة الإفصاحات والمسؤولية عنها:

يجب على البنك أن يولي نفس الاهتمام والعناية والرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي لتقارير الإفصاحات الدورية الخاصة بمعيار الدعامة الثالثة كتلك التي يولها لإفصاحات التقارير المالية الدورية الأخرى للبنك وتقع على الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات القانوني للبنك مسؤولية دقة وصحة وشمولية هذه الإفصاحات ويجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة التدقيق بالمسؤولية عن ذلك من خلال تفعيل دور مهام التدقيق الداخلي والخارجي ومراقبة الالتزام نحو التحقق من صحة وكفاية الإفصاحات التي يتطلبها المعيار، وتقع على الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته ومراقب حساباته القانوني المسؤولية المنفردة والمشاركة عن صحة وكفاية الإفصاحات وفقاً لمتطلبات المعيار تجاه مصرف قطر المركزي وتجاه كافة فئات مستخدمي هذه الإفصاحات وأصحاب المصلحة، وكذلك المسؤولية عن إبلاغ مصرف قطر المركزي كتابياً بأي مخالفات أو قصور أو أخطاء في هذه الإفصاحات.

خامساً: ملائمة وسرية المعلومات:

وفقاً لما نوهت إليه مقدمة المعيار فإنه من الضروري مراعاة التوازن بين الحاجة إلى الإفصاح عن بعض المعلومات والبيانات التي يتطلبها المعيار وبين أن يشكل الكشف عن أي من هذه البيانات أو المعلومات انتهاكاً للقوانين والالتزامات القانونية التي تقضي بسرية هذه المعلومات أو لكون هذه المعلومات والبيانات تقع بطبيعتها ضمن نطاق السرية المصرفية.

سادساً: المبادئ الإرشادية العامة للإفصاحات:

وضعت لجنة بازل في معيار الدعامة الثالثة الأخير خمسة مبادئ عامة تحكم شكل ومضمون الإفصاحات تهدف إلى ضمان جدوى وكفاية هذه الإفصاحات بما يلي حاجات واهتمامات كافة فئات المستثمرين وأصحاب العلاقة ومستخدمي ومحلي المعلومات بشكل شفاف وكاف ليتمكنوا معه من الفهم الصحيح للمخاطر والتداعيات التي يتعرضون لها في التعامل مع البنوك مع قدرتهم على المقارنة بينها.

وتتلخص هذه المبادئ الخمسة في التالي:

المبدأ الأول: وضوح الإفصاحات:

يجب أن تقدم الإفصاحات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات المستخدمين، ويجب أن يتم إبراز المعلومات والرسائل الهامة بشكل واضح يسهل الوصول إليها، كما يجب إيضاح الأمور المعقدة بلغة بسيطة ومفهومة لعموم المستخدمين مع ربط المخاطر والأمور المرتبط بعضها ببعض.

المبدأ الثاني: شمولية الإفصاحات:

يجب أن تشمل الإفصاحات وصف لكافة الأنشطة الرئيسية للبنك والمخاطر الهامة معززة بالبيانات والمعلومات الموضحة لذلك، ويجب الإفصاح عن التغيرات الهامة في التعرضات للمخاطر فيما بين الفترات الدورية للتقارير مشمولة برأي الإدارة.

يجب أن توفر الإفصاحات معلومات كمية ونوعية كافية عن إجراءات البنك للتعرف على المخاطر وقياسها وإدارتها، ويجب أن يتلاءم مستوى التفاصيل المفصّل عنها مع مدى تعقد عمليات البنك.

يجب أن تتميز منهجية الإفصاحات بالمرونة الكافية لتعكس كيفية عمل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لتقييم وإدارة المخاطر والاستراتيجيات لمساعدة مستخدمي البيانات لفهم أفضل لمستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية إدارتها.

المبدأ الثالث: حدود الإفصاحات:

يجب أن تبرز الإفصاحات أهم المخاطر الجوهرية الحالية والمنتظرة للبنك وكيفية إدارة هذه المخاطر، متضمنة المعلومات التي تجذب انتباه السوق. ويجب أن يتم إبراز المخاطر المنتظرة عند عرض بنود الميزانية وحسب الدخل، مع تجنب الإفصاحات التي هي ليست مصدر اهتمام المستخدمين والتي لا تمثل معلومات مفيدة لهم.

المبدأ الرابع: تجانس الإفصاحات عبر الفترات الزمنية:

يجب أن تكون الإفصاحات متجانسة ومتسقة عبر الفترات الزمنية للإفصاحات لتمكين المستخدمين من التعرف على اتجاهات ومؤشرات المخاطر لأنشطة البنك الهامة، ويجب إيضاح أي إضافة أو حذف أو تغير في الإفصاحات عن الفترات السابقة بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بالتطورات الرقابية والسوقية.

المبدأ الخامس: قابلية الإفصاحات للمقارنة مع البنوك الأخرى:

يجب أن يكون مستوى وشكل الإفصاحات وما تتضمنه من تفاصيل ونماذج وجداول قابلاً للمقارنة مع البنوك الأخرى على النحو الذي يمكن المستخدمين من إجراء المقارنات بين البنوك فيما يتعلق بأنشطتها ومخاطرها وإجراءاتها الاحترازية وإدارة مخاطرها على المستوى المحلي والدولي.

سابعاً: إرشادات عامة حول إعداد المعلومات والبيانات الخاصة بالإفصاحات:

من أجل تحقيق التجانس بين شكل ومضمون الإفصاحات بين البنوك وجعلها قابلة للمقارنة من قبل مختلف فئات المستخدمين ومن قبل المصرف المركزي وفقاً للمبدأ الخامس المشار إليه أعلاه، يجب على البنوك الالتزام بما يلي:

١- تكليف مراقبي حساباتها القانونيين بالمساعدة وإبداء الرأي عند إعداد النماذج والجداول والبيانات الخاصة بتقارير الإفصاح وفقاً لتلك المبينة في معيار بازل الأخير بشأن الدعامة الثالثة، وعلى مراقبي الحسابات التنسيق فيما بينهم في هذا الشأن مع التمييز بين البنوك ذات الأهمية النسبية والبنوك الأخرى حتى يمكنهم التحقق من تجانس الإفصاحات وقابليتها للمقارنة بين البنوك المماثلة على المستوى المحلي والدولي.

متطلبات الإفصاح وفقاً للإصدار الأخير للجنة بازل
(الدعامة الثالثة)

- ٢- على كل بنك أن يعرض على المصرف المركزي مجموعة النماذج والجداول والبيانات الخاصة بتقارير الإفصاح التي أعدها مع مراقب حساباته (مع رأي مراقب الحسابات في حال وجود أي اختلافات) المنوه عنها أعلاه وذلك للحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي عليها بعض التحقق من الالتزام بمتطلبات بازل.
- ٣- يجب على البنوك تقديم نماذج التقارير المنوه عنها أعلاه إلى المصرف المركزي في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور تعميم الإفصاحات الخاصة بالدعامة الثالثة تمهيداً لبدء تطبيقها اعتباراً من البيانات المالية في نهاية عام ٢٠٢٢.